

1512741-27.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145483/2022 - 49º D.P. SAO

MATEUS, 25245080 - 49º D.P. SAO MATEUS, 4014/22/249 - 49º D.P. SAO MATEUS,

2145483 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1512741-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512741-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145483/2022 - 49º D.P. SAO

MATEUS, 25245080 - 49º D.P. SAO MATEUS, 4014/22/249 - 49º D.P. SAO MATEUS,

2145483 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

WILLIAN ALVES, qualificado nos autos, está sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, no dia 28 de maio de 2022, por volta da 1h00min, na Rua Fortim do Descalvado, altura do nº 274, Bairro Iguatemi, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de comércio, 86 (oitenta e seis)

porções de substâncias contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), na forma popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 204,3g (duzentos e quatro gramas e três decigramas); 66 (sessenta e seis) porções de cocaína na forma de pó, com peso líquido de 16,6g (dezesesseis gramas e seis decigramas); e 18 (dezoito) frascos contendo 198ml (cento e noventa e oito mililitros) de CLORETO DE METILENO/DICLOMERATO, na forma popularmente conhecida como lança-perfume; substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva após realização da audiência de custódia (fls.50/51).

Notificado em fls. 80, o réu apresentou defesa preliminar em fls. 86/87.

A denúncia foi recebida aos 28 de setembro de 2022 (fls. 89/90), sendo determinada a manutenção da prisão preventiva do acusado.

O laudo de exame químico toxicológico foi juntado em fls. 105/107 dos autos.

O réu foi devidamente citado em fls. 123.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado ao final.

Em debates orais, a representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova, reputou não comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnando pela improcedência da ação penal.

A Defesa requereu a absolvição por ausência de provas, reiterando as alegações ministeriais. .

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada pelo pelo auto de exibição e apreensão das drogas em fls. 17, laudo de constatação de fls. 19/22 e pelo laudo de exame químico toxicológico realizado e juntado em fls. 105/107, o mesmo não se pode dizer quanto à autoria, ao cabo da instrução probatória.

De fato, como bem ressaltou a Representante do Ministério Público, o conjunto probatório coligido aos autos não aponta de maneira suficiente a autoria do acusado.

A testemunha Guilherme Camargo Costa disse que recebeu via COPOM denúncia de tráfico na via pública. Chegando ao local, avistaram o réu, com as mesmas características informadas na denúncia. Salvo engano era a descrição das vestimentas. Na busca pessoal com o réu foi encontrada quantia em dinheiro, da qual não se recorda. Também não se recorda da quantidade de drogas encontrada com o réu, mas não era elevada. Próximo ao réu, em uma parede, foi encontrada quantidade de drogas um pouco maior, mas também não se lembra da quantidade, mas a forma de acondicionamento era igual. Melhor esclarecendo, não se recorda se as drogas foram encontradas na parede ou em outro local. Não se lembra de ter localizado os entorpecentes embaixo de um caminhão. Acabou de ler o BOPM, pois não se lembra com exatidão dos fatos. Estava com câmeras corporais naquele dia. O réu disse ser usuário.

A testemunha Hugo Cavalheiro Prates Montangneri disse que não se recorda dos fatos,

pois realizou diversas diligências na rua apontada na denúncia. Lembra-se de uma diligência envolvendo uma sacola de drogas embaixo de um caminhão, mas não sabe dizer se eram os fatos descritos nestes autos.

Em sede policial, o acusado negou os fatos. Assumiu a propriedade apenas das substâncias localizadas em seu bolso (fls. 09).

Ao ser interrogado em Juízo, o réu negou a acusação. Disse que naquele dia acabara de comprar entorpecentes. Trabalhava como barbeiro, por isso trazia com ele cerca de R\$ 400,00, decorrentes de seu trabalho. No inquérito policial não constou que foi preso com seus instrumentos de trabalho. Nega que os entorpecentes encontrados na sacola fossem dele, assume apenas as porções que estavam em seu poder. Sequer viu os policiais encontrarem os entorpecentes próximos ao local. Outras pessoas também foram abordadas no local, mas foram liberadas. Já foi condenado 3 vezes por roubo. Cumpriu as penas, a última pena foi cumprida faz uns dois anos. Também já foi condenado como usuário de drogas. Trabalha como barbeiro, estudou até a sétima série.

Como visto, a prova produzida é por demais frágil e insuficiente para revelar a autoria do delito. Embora tenha sido comprovado nos autos que foram localizados entorpecentes em quantidade compatível com a mercancia, certo é que não foi demonstrada de maneira cabal que pertencessem ao réu.

Nenhuma das testemunhas ouvidas prestou depoimento capaz de incriminar o réu. Uma das testemunhas nem mesmo se lembrou dos fatos descritos na denúncia.

Assim, ante a insuficiência probatória, a absolvição do acusado é medida que se impõe, vez que a dúvida deve militar em favor dele.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, a fim de ABSOLVER WILLIAN ALVES, qualificado nos autos, da acusação que o deu como incurso no art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 com fundamento no artigo 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Em decorrência, cessados os fundamentos da prisão cautelar, EXPEÇA-SE ALVARÁ de soltura.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento da quantia apreendida em fls.17, pelo réu.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA